

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4898/2542

บริษัท ทิพยสิน จำกัด
นาย นิวัติหรือนิวัต วิฑูรกิจวานิช

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 856, มาตรา 859

แม้จำเลยส่งจ่ายเช็คครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2523 แต่ธนาคารโจทก์
ทวงถามให้ชำระหนี้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2530 สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้เบิกเงินเกิน
บัญชีจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการหักทอนบัญชีและเรียกร้องให้ชำระหนี้คงเหลือ การที่โจทก์
นำคดีมาฟ้อง 25 มีนาคม 2539 ไม่ถึง 10 ปี นับแต่วันหักทอนบัญชี คดีไม่ขาดอายุ
ความ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2520 จำเลยเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
กับโจทก์สาขาบางจาก ตกลงให้เป็นบัญชีเดินสะพัดโดยจำเลยจะนำเงินเข้าฝากใน
บัญชีและจะเบิกถอนเงินออกจากบัญชีโดยเช็คที่โจทก์มอบให้และเมื่อโจทก์ผ่อนผัน
จ่ายเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีให้ถือว่าจำเลยเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีต่อ
โจทก์และจำเลยยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยตามประเพณีทางค้าของธนาคารพาณิชย์
โดยคิดเบี้ยเป็นรายวันแล้วนำดอกเบี้ยมาหักบัญชีเป็นรายเดือน หากจำเลยไม่ชำระ
ดอกเบี้ยยอมให้โจทก์นำดอกเบี้ยที่ค้างชำระมาทบเข้ากับเงินที่เบิกเกินบัญชีของยอด
หนี้ในเดือนถัดไปไปจนกว่าจะมีการหักทอนบัญชีและเรียกร้องให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ให้

เสร็จสิ้นไปทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย ต่อมาจำเลยนำเงินเข้าฝากและถอนเงินจากบัญชีหลายครั้งเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีไปจากโจทก์เรื่อยมาจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2530 โจทก์ได้หักทอนบัญชีกับจำเลย ปรากฏว่าจำเลยเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 67,711.90 บาท โจทก์บอกกล่าวทวงถามแล้ว จำเลยไม่ชำระให้จึงขอคิดดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2530 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 91,355.41 บาท รวมเป็นเงิน 159,067.31 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 67,711.90 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์มิได้ประกอบธุรกิจประเภทธนาคารพาณิชย์ จำเลยรับว่าเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้กับโจทก์จริงแต่ไม่เคยตกลงให้ทำเป็นบัญชีเดินสะพัดและไม่เคยตกลงให้คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยทบต้น ทั้งไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยค้างชำระที่เกินกว่า 5 ปี เพราะขาดอายุความ และฟ้องโจทก์ขาดอายุความเนื่องจากโจทก์นำคดีมาฟ้องเกินกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระหนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 67,711.90 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย (ไม่ทบต้น) อัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 25 มีนาคม 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2520 จำเลยเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้กับโจทก์ สาขา บางจาก มีข้อตกลงว่าหากโจทก์ผ่อนผันจ่ายเงินเกินกว่าเงินที่มีอยู่ในบัญชีแล้ว ให้ ถือว่าจำเลยเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชี ตามคำขอเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เอกสารหมาย จ.3 โดยจำเลยนำเงินเข้าบัญชีครั้งแรก 50,000 บาท หลังจากนั้นจำเลย เดินทางติดต่อทางบัญชีมาตลอด และจำเลยได้ส่งจ่ายเงินจากบัญชีครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2523 ขณะนั้นจำเลยเป็นหนี้โจทก์ 20,573.36 บาท ต่อจากนั้นจำเลยไม่เคยนำเงินเข้าบัญชีและส่งจ่ายเงินจากบัญชีอีก คงมีแต่รายการโจทก์คิดดอกเบี้ย ประจำเดือน ตามการรูดบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมาย จ.5 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2530 ในการรูดบัญชีกระแสรายวันจำเลยเป็นหนี้โจทก์ 67,711.90 บาท หลังจากนั้น จำเลยก็ได้ติดต่อกับโจทก์ มิได้นำเงินฝากและส่งจ่ายเช็คให้โจทก์จ่ายเงินอีกเลย จนถึงวันฟ้องคดีนี้ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการเดียวว่า ฟ้อง โจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่าจำเลยนำเงินเข้าบัญชีครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2522 (ที่ถูกคือ 2523) หลังจากนั้นจำเลยมิได้นำเงินเข้าบัญชีอีก บัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์จำเลยเลิกกัน เมื่อหักทอนบัญชีครั้งสุดท้ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2540 (ที่ถูกคือ 2523) โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 จึง เกิน 10 ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความเห็นว่า คำขอเปิดบัญชีกระแสรายวันเอกสาร หมาย จ.3 ข้อ 12 มีเนื้อความว่าถ้าเงินในบัญชีของผู้ฝากมีไม่พอจ่ายตามเช็ค โดย ปกติธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงินโดยสิ้นเชิง แต่เมื่อธนาคารได้ผ่อนผันจ่ายให้ไป ผู้ ฝากยอมเป็นอันยอมรับผูกพันตนที่จะจ่ายเงินส่วนที่เกินคืนให้ธนาคารเสมือนหนึ่งได้ ขอร้องเปิดเงินเกินบัญชีไว้กับธนาคาร ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากมีไม่พอจ่ายตาม เช็คหลายฉบับที่นำมาเรียกเก็บพร้อม ๆ กัน ธนาคารทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะจ่ายเงินตาม เช็คฉบับใดก็ได้ กับข้อ 19 มีเนื้อความว่า ธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินเกินบัญชีเป็นราย วัน (ดอกเบี้ยทบต้น) และจะนำผลดอกเบี้ยนั้นหักบัญชีเป็นรายเดือนข้อตกลงนี้จะใช้

ในทุกกรณีจากเนื้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการตกลงกันซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญญา เบิกเงินเกินบัญชีระหว่างโจทก์และจำเลย โจทก์จำเลยจะต้องผูกพันปฏิบัติตามข้อ ตกลงดังกล่าว การที่จำเลยทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ ขณะโจทก์เป็น ธนาคารพาณิชย์มีการนำเงินเข้าฝากในบัญชีและเบิกเงินเกินบัญชีอยู่เรื่อย ๆ โดยวิธี ใช้เช็คสั่งจ่ายหลายครั้ง และยอมเสียดอกเบี้ยทบต้นตามธรรมเนียมประเพณีของ ธนาคารดังนี้เข้าลักษณะสัญญาบัญชีเดินสะพัด ฉะนั้นแม้หลังจากจำเลยใช้เช็คสั่งจ่าย เบิกเงินครั้งสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2523 บัญชีของจำเลยได้หยุดเดิน สะพัด โดยจำเลยมิได้นำเงินเข้าฝากหรือเบิกเงินจากธนาคารโจทก์อีกเลย จนถึงวัน ฟ้องคดีนี้จะเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี แล้วก็ตาม กรณีก็ต้องนำบทบัญญัติเกี่ยวกับ เรื่องบัญชีเดินสะพัดมาปรับ ซึ่งการชำระหนี้ย่อมต้องปฏิบัติตามวิธีการของสัญญา บัญชีเดินสะพัดคือให้กระทำได้เมื่อมีการหักทอนบัญชีและเรียกร้องให้ชำระเงินคง เหลือ ไม่ปรากฏว่าการเบิกเงินเกินบัญชีนี้ได้ตกลงกันชำระหนี้เสร็จสิ้นเมื่อใด สิทธิ เรียกร้องให้ชำระเงินเบิกเกินบัญชีจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการหักทอนบัญชีกัน และเรียกร้อง ให้ชำระเงินคงเหลืออันเป็นการเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 856, 859 ตามการ訂บัญชีกระแสรายวันเอกสารหมายเลข 5 ปรากฏว่าในวันที่ 30 มีนาคม 2530 จำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ 67,711.90 บาท ซึ่ง โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามและบอกเลิกสัญญาไปยังจำเลย ฝ่ายจำเลยมิได้โต้แย้ง คัดค้านยอดหนี้และไม่ชำระหนี้ให้โจทก์ ดังนี้ถือได้ว่าโจทก์ประสงค์บอกเลิกสัญญา บัญชีเดินสะพัดโดยนับแต่วันหักทอนบัญชีกันแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2530 สิทธิ เรียกร้องให้ชำระหนี้เงินเบิกเกินบัญชีจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการหักทอนบัญชีกันแล้ว และ เรียกร้องให้ชำระเงินคงเหลือ เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 จึง ยังไม่ถึง 10 ปี นับแต่วันหักทอนบัญชีกัน ฟ้องโจทก์ยังไม่ขาดอายุความตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกา จำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชนะ ภาสกานนท์-ระพินทร บรรจงศิลป์-ธำรงค์ดี ชมะวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>